



TERMO DE REFERÊNCIA – Contratação de Serviços Comuns

Processo SGP-e nº 5955/2026

ÓRGÃO SOLICITANTE

POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA

1. OBJETO

Contratação de solução de tecnologia da informação consistente na disponibilização de licenças de uso do software Jira, em ambiente cloud (SaaS – Software as a Service), na modalidade upgrade, para 300 (trezentos) usuários, incluindo suporte técnico, manutenção, atualizações e direito de uso durante o período de 12 (doze) meses.

A solução deverá ser disponibilizada em ambiente hospedado pelo fornecedor (cloud), sem transferência de propriedade do software, assegurando-se à Administração apenas o direito de uso durante a vigência contratual.

Deverão estar incluídos no objeto:

- a) fornecimento das licenças de uso na modalidade subscrição;
- b) atualização contínua da plataforma (updates e upgrades);
- c) suporte técnico durante toda a vigência contratual;
- d) garantia de disponibilidade e funcionamento da solução conforme níveis mínimos de serviço (SLA);
- e) acesso às funcionalidades completas da ferramenta conforme especificações do fabricante.

A contratação se caracteriza como prestação de serviço de natureza continuada, nos termos da legislação vigente, por envolver a disponibilização de solução tecnológica com utilidade permanente à Administração.

1.1. Especificações e quantidades ou descrição dos serviços

ITEM	CÓDIGO Material/Serviço	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	33904011	Jira Software (Cloud) Premium Cloud 300 Users	Peça	300

1.2. Da natureza do objeto

(X) Não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto n.º 2.355, de 16 de dezembro de 2022

(X) Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características e especificações usuais de mercado.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade imperativa de expansão e modernização da plataforma de gestão de projetos da PMSC, evoluindo do atual modelo departamental (25 licenças) para um modelo de governança institucional centralizada (300 licenças), conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar.

Os fundamentos centrais que sustentam a continuidade e ampliação da solução Jira Software Cloud Premium são:

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



- **Fiscalização e Auditoria de Contratos (Fábrica de Software):** A ferramenta constitui o ambiente oficial de controle da esteira de desenvolvimento da corporação. Sua utilização é indispensável para garantir a rastreabilidade entre os requisitos de negócio e o código-fonte armazenado no GitLab on-premise, permitindo a medição precisa de entregas e produtividade de empresas terceirizadas.
- **Governança Estratégica pelo Estado-Maior Geral (EMG):** A expansão visa dotar o EMG de capacidade técnica para monitorar projetos institucionais e entregáveis de todas as unidades da PMSC em tempo real, eliminando a fragmentação de dados em planilhas e sistemas descentralizados.
- **Mitigação de Risco de Descontinuidade:** O contrato atual expira em maio de 2026. A manutenção da plataforma atual, em detrimento da migração para um novo software, protege o patrimônio público ao evitar o risco de perda de dados históricos e os elevados custos de reconfiguração de fluxos de trabalho já validados pela corporação.

3. DOS PARÂMETROS DA LICITAÇÃO

3.1. Será adotado o Sistema de Registro de Preços – SRP?

- () Sim
(X) Não

Nota:

Ao marcar “NÃO”, os subitens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3.1.4 e o quadro de justificativa pela não admissão à adesão da ARP, devem ser apagados.

3.2. Critério de Julgamento:

- (x) Menor preço.
() Maior desconto.

3.3. Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014):

- () Valor referencial inferior a R\$ 80.000,00 por item (participação exclusiva para ME/EPP).
() Valor referencial superior a R\$ 80.000,00 e inferior a R\$ 4.800.000,00 de natureza divisível (com cota para ME/EPP).
() Valor referencial superior a R\$ 80.000,00 de natureza divisível, porém não sendo aplicável tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte por não ser mais vantajoso para a administração pública, conforme justificativa disponível no quadro abaixo.
(x) Não será adotado, conforme justificativa abaixo:

Justificativa, em caso de não aplicação da Lei Complementar 123/2006, do item exclusivo ou de cota exclusiva à ME/EPP:

Não será aplicado o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006 (artigos 47 e 48) para esta contratação, pelos seguintes fundamentos:

- **Inviabilidade de Parcelamento e Eficiência:** O objeto é composto por uma solução única e integrada de licenciamento Jira Software Premium para 300 usuários, cuja natureza é indivisível sob os aspectos técnico e administrativo.
- **Prejuízo ao Conjunto do Objeto:** A divisão em cotas ou o tratamento diferenciado poderia comprometer a padronização tecnológica da corporação e a integridade do ecossistema de gestão,

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



gerando riscos de incompatibilidade de versões e fragmentação do suporte técnico.

- **Vantajosidade Econômica:** A contratação em lote único visa assegurar a economia de escala para as 300 licenças, garantindo a obtenção de melhores condições de preço e a centralização dos Acordos de Nível de Serviço (SLA) em um único contrato plurianual.
- **Exceção Legal:** A presente justificativa fundamenta-se no Art. 49, inciso II, da LC 123/2006, visto que o tratamento diferenciado não se mostra vantajoso para a Administração e é capaz de comprometer a eficiência da gestão estratégica do Estado-Maior Geral e da fiscalização da Fábrica de Software.

3.4. Haverá necessidade de vistoria prévia (visita técnica)?

() Vistoria facultativa

(x) Não será exigida vistoria.

Justificativa sobre a exigência:

Não há necessidade de vistoria prévia, o serviço contratado pode ser fornecido remotamente.

3.5. Será admitida a participação de consórcios?

(x) Não, conforme justificativa.

() Sim, conforme justificativa.

Justificativa:

Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, conforme faculta o Art. 15 da Lei nº 14.133/2021, pelas seguintes justificativas técnicas:

Integridade da Governança: O objeto não apresenta complexidade que exija a soma de capacidades técnicas de diferentes empresas, sendo o licenciamento SaaS um serviço padronizado de mercado.

Responsabilidade Direta: A introdução de consórcios poderia fragmentar a responsabilidade administrativa e técnica, dificultando a gestão do contrato pela PMSC e a aplicação de sanções em caso de descumprimento de SLAs críticos para o Estado-Maior e para a fiscalização da Fábrica de Software.

Segurança da Informação: O acesso a dados estratégicos da corporação exige uma linha de responsabilidade clara e única, visando mitigar riscos de vazamento de informações ou falhas de configuração no ambiente Cloud Premium.

A vedação à participação de consórcios de empresas no presente procedimento licitatório não compromete a competitividade da licitação. A participação em consórcios é recomendável, via de regra, quando o objeto licitado apresentar alta complexidade técnica ou vultoso valor econômico, o que não se verifica no caso em análise.

A admissão de consórcios em contratações de baixa complexidade e menor valor estimado pode, ao contrário, prejudicar o princípio da competitividade, uma vez que autoriza, indevidamente, a união de empresas que poderiam competir entre si de forma autônoma. Tal prática configura, por via transversa, uma redução artificial do universo competitivo, contrariando o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa e violando os princípios da isonomia, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa."

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



3.6. Será admitida a participação de cooperativas?

(x) Não, conforme justificativa.

() Sim

Caso não seja admitida, apresentar justificativa:

Não será admitida a participação de cooperativas, fundamentada no Art. 16 da Lei nº 14.133/2021, considerando que:

Incompatibilidade de Modelo Operacional: A natureza do serviço (licenciamento de software internacional e suporte técnico especializado com garantia de disponibilidade) exige uma estrutura empresarial de suporte e revenda autorizada que não se coaduna com o regime de trabalho cooperativista.

Garantia de Continuidade (SLA): A execução demanda prontidão de atendimento e subordinação técnica direta para garantir os índices de 99,9% de disponibilidade exigidos pela PMSC, o que é assegurado de forma mais eficaz por sociedades empresárias devidamente certificadas pelo fabricante.

Nota:

A vedação à contratação de cooperativas de trabalho se dá, principalmente, nos casos em que as atividades exigem vínculo funcional, presença habitual e subordinação direta, o que não ocorre quando o objeto for a entrega de um produto, como fornecimento de bens por escopo definido.

A participação de cooperativas **não é recomendada quando os serviços exigem subordinação, pessoalidade e controle rígido.** Exemplo:

- Vigilância e segurança, onde há exigência de disciplina e horários;
- Terceirização de limpeza e conservação, que requer controle de presença e desempenho;
- Recepção e atendimento ao público;
- Manutenção predial, pela subordinação técnica

3.7. Será admitida a subcontratação?

(x) Não, conforme justificativa

() Sim. Conforme justificativa, condições e limites apresentadas a seguir:

Justificativa:

Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência, com fundamento no art. 122 da Lei nº 14.133/2021, pelas seguintes razões de interesse público e técnico:

Soberania e Segurança de Dados (LGPD): A solução Jira Software Cloud Premium processará informações estratégicas e fluxos de trabalho da Polícia Militar. A relação direta com a contratada (que deve ser parceira certificada do fabricante) é essencial para garantir a responsabilidade civil e técnica sobre a integridade e confidencialidade dos dados, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados.

Gestão de Crises e SLA: A ferramenta é o alicerce da esteira de desenvolvimento da corporação. Eventuais falhas na instância Cloud exigem suporte especializado imediato. A subcontratação fragmentaria o atendimento, aumentando o tempo de resposta (lead time) e prejudicando o Service Level Agreement (SLA) indispensável para a continuidade das operações do DTIC e do Estado-Maior.

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



Fiscalização da Fábrica de Software: Dado que o Jira será utilizado para auditar e medir o desempenho de um terceiro (Fábrica de Software), a Administração não pode permitir que a ferramenta de auditoria seja gerida por uma subcontratada sem vínculo licitatório direto, o que poderia comprometer a imparcialidade e a segurança do controle de produtividade.

Complexidade da Migração Inicial: A contratada deverá realizar o upgrade e a migração das 25 licenças atuais para as 300 novas licenças sem perda de dados. Essa tarefa exige expertise técnica que foi critério de habilitação, não sendo permitida a delegação dessa responsabilidade a terceiros não avaliados no certame.

3.8. Do agrupamento de item(ns) em lote(s)

A aquisição/contratação se dará em lote(s)?

(x) Não.

() Sim, conforme justificativa a seguir:

Justificativa:

A licitação será realizada em lote único, aglutinando as 300 licenças Premium, fundamentada nos seguintes motivos técnicos e administrativos:

Indivisibilidade do Ecossistema de Gestão: A solução Jira Software Cloud Premium funciona como uma instância única e integrada. A fragmentação do objeto em múltiplos lotes ou fornecedores comprometeria a interoperabilidade de dados entre o Estado-Maior Geral e o DTIC, inviabilizando a visão macro dos roadmaps institucionais.

Padronização e Segurança Cibernética: O lote único garante que todas as 300 licenças possuam a mesma política de segurança, versão de software e configuração de autenticação (SSO via Google Workspace), mitigando vulnerabilidades que surgiriam em ambientes híbridos ou descentralizados.

Responsabilidade Única pela Esteira de Desenvolvimento: Dado que a ferramenta é o alicerce para fiscalizar a Fábrica de Software externa, o agrupamento assegura que um único fornecedor responda pela integridade da integração com o GitLab on-premise, evitando conflitos de suporte técnico que poderiam paralisar a produção de software da corporação.

Economia de Escala e Eficiência Administrativa: A aquisição centralizada permite uma negociação de volume mais vantajosa (conforme a memória de cálculo de R\$362,01 por licença) e reduz drasticamente o custo operacional de gestão de múltiplos contratos e faturamentos distintos.

4. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

4.1. Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços):

(x) Não

() Sim

Se sim, quais?

Nota:

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



Exemplos: prospectos, laudos, catálogos. Esses documentos não correspondem aos documentos de habilitação/qualificação técnica.

4.2. Será exigido amostra do(s) produto(s)/demonstração do(s) serviço(s):

- (x) Não
() Sim

4.3. Será exigida Prova de Conceito (PoC)?

- (x) Não
() Sim

4.4. Será exigida carta de solidariedade?

- (x) Não
() Sim

4.5. Será exigida garantia de proposta?

- (x) Não
() Sim

5. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

5.1. Habilitação Jurídica

5.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

5.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

5.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

5.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

5.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

5.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

5.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

() Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

() Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



() Ato de autorização para o exercício da atividade de (especificar a atividade contratada sujeita à autorização), expedido por (especificar o órgão competente) nos termos do art. da (Lei/Decreto) nº

- Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

5.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

- Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

5.3. Da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte

5.3.1. A regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte que apresentem restrição (documento vencido) no Certificado de Cadastro de Fornecedores –CCF, deverá ser comprovada, com o encaminhamento de documento hábil no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

5.3.2. A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações previstas neste Edital e na legislação vigente aplicável à matéria (advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração), sendo facultada à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação

5.3.3. Os comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista exigidos deverão apresentar prazo de validade, no mínimo, até a data limite fixada para a abertura das propostas. Não constando a vigência, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão.

5.3.4. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo de apuração de ocorrência da prática de crime na esfera penal.

5.4. Qualificação econômico-financeira

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



5.4.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

5.4.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

5.4.4. Exceção para ME e EPP nos termos da Lei Complementar Estadual nº 631/2014:

5.4.4.1. Fica dispensada a apresentação de balanço patrimonial e dos índices dele relacionados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, quando se tratar de licitação para o fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, conforme disposto no art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 631, de 21 de março de 2014.

5.5. Qualificação técnica

(x) Não será exigida.

() Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional(escrever por extenso, se o caso), em plena validade.

() Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

[...] _____
[...] _____
[...] _____

Nota:

Ao exigir comprovação de fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, faz-se necessário estabelecer as características mínimas para sua aceitabilidade a serem observadas no momento da habilitação técnica.

Indicar a parcela de maior relevância e seus quantitativos mínimos:

[...] _____

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

() Prova de atendimento aos requisitos, previstos na lei

Nota:

Nos termos do art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 14.133/2021, a exigência de atestados de capacidade técnico-operacional limitar-se-á às parcelas de maior relevância, definidas como aquelas com valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Poderá ser exigido atestado com quantitativo mínimo de até 50% da parcela correspondente. É vedada a restrição por tempo ou local de execução. A escolha das parcelas deve ser justificada tecnicamente no Termo de Referência.

Justificativa sobre a dispensa ou exigência de qualificação técnica:

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. Prazo de entrega/início da execução Até trinta dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente. 6.1.1. O regime de execução: (☒) Empreitada por preço global. (☐) Empreitada por preço unitário. (☐) Outro _____ 6.2. Local, horário e endereço de entrega O acesso à plataforma de Gestão de Projetos será realizado de forma remota, por meio da internet, com suporte técnico contínuo assegurado para garantir a estabilidade e a sustentação das aplicações. O atendimento será prestado por canais previamente definidos, como telefone, e- mail, chat ou plataforma especializada, assegurando a rastreabilidade dos atendimentos e a transparência na execução dos serviços contratados. Caso seja necessária visita presencial na Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC - Av Rio Branco nº 1064, Centro, Florianópolis. das 12:00h às 19:00h. 6.3. Bens perecíveis (☒) Não (☐) Sim Se sim, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a (..) (dias, meses ou anos), ou a (metade, um terço, dois terços etc.) do prazo total recomendado pelo fabricante. 6.4. Garantia de execução do contrato Será exigida garantia de execução do contrato, nos moldes do Arts 96 a 102 da Lei nº 14.133/21, em valor correspondente a % [máximo de 5%] do valor anual do contrato? (☒) Não (☐) Sim 6.4.1. Para os contratos com vigência plurianual, o percentual indicado incidirá sobre o valor anual estimado da contratação. <u>Exigida garantia de execução de contrato, apresentar justificativa e indicar CNPJ, Agência e Conta Bancária:</u> Nota:

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



“Art. 98. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Art. 99. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no art. 102 desta Lei, em percentual equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.” (Lei 14133, de 2021)

6.5. Garantia do produto/serviço, manutenção e assistência técnica

(x) Garantia e/ou assistência técnica

Especificar condições:

As garantias, o suporte ao produto e o acesso a novas versões são oferecidos diretamente pelo fornecedor do produto.

7. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

7.1 Da contratada

Obriga-se a empresa vencedora:

- a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;
- b) ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;
- c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital;
- d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;
- e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto;
- f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- g) **não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços;**
- h) manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
- i) a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;
- j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;
- l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



- m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;
- n) realizar cadastro no Portal Externo do SGP-e (<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/inicio>) para que possa assinar eletronicamente com certificação digital TODOS os documentos firmados com a contratante (como realizar a assinatura digital: https://sgpe.sea.sc.gov.br/capdoc/pergunta_frequente/nova-como-realizar-a-assinatura-digital-via-portal-externo/).

7.2 Da contratante

Obriga-se a Administração/Contratante:

- a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;
- b) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;
- c) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- d) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;
- e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

8. DO CONTRATO

8.1. INSTRUMENTO CONTRATUAL

- (☒) Somente por assinatura de contrato
- (☐) Assinatura de Contrato + Contrato de Garantia
- (☐) Autorização de Fornecedor
- (☐) Outro. _____

8.2. VIGÊNCIA

(☒) O prazo de vigência do contrato **para prestação de serviços**, corresponderá ao período durante o qual o serviço deverá ser executado, sendo de **12 (meses)**, contados da publicação, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

(☐) O prazo de vigência do contrato **para prestação de serviços contínuos** corresponderá ao período durante o qual o serviço deverá ser executado, sendo de 5 anos,

O prazo poderá ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 10 (dez) anos, conforme os arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

(☐) O prazo de vigência do contrato **para fornecimento de bens** (contrato por escopo) será o necessário ao cumprimento integral da obrigação, com a entrega do bem adquirido, sendo de ____ (dias).

8.2.1. REAJUSTE

8.2.1.1. Os preços inicialmente contratados serão reajustados conforme Índice:

- (☒) IPCA
- (☐) IGP-M
- (☐) IPC
- (☐) INPC

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



8.2.2. DATA BASE PARA REAJUSTE:

- 8.2.2.1. Em se tratando de contratos o reajuste ocorrerá pelo índice indicado no subitem 8.2.1.1., observando o interregno de 12 (doze) meses, contados da data base correspondente ao orçamento estimado da contratação, na forma do Art. 92, § 3º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- 8.2.2.2. Em se tratando de Sistema de Registro de Preços, o reajuste será efetuado pelo índice indicado no subitem 8.2.1.1., observando o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data base correspondente ao início da vigência da Ata de Registro de Preços, na forma do Art. 22 do Decreto Estadual nº 509, de 15 de março de 2024.

Nota:

IPCA – Envolve o fornecimento de bens, serviços diversos e bens de consumo.
IGP-M – Envolve contrato de locação, contratos com maior impacto no setor imobiliário.
IPC – Envolve, fornecimento de bens e itens de consumo.
INPC – Envolve serviços contínuos ou contratos com mão de obra terceirizada.

8.3. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Gestor:

Nome: Tiago Gabriel Oliveira Strioto
Cargo: Major PM Chefe do INOVA
Matrícula: 933496-3
E-mail: inovach@pm.sc.gov.br
Termo de aceite às páginas XX dos autos.

Fiscal:

Nome: Luiz Antônio Braga Velasco
Cargo: 3º Sgt PM Auxiliar do Inova
Matrícula: 930746-0
E-mail: inova@pm.sc.gov.br
Termo de aceite às páginas XX dos autos.

- 8.3.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 8.3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 8.3.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 8.3.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 8.3.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- 8.3.6. O desenvolvimento dos serviços objeto de contratação deste Edital será acompanhado por representantes da Contratante sob a coordenação do Gestor do Contrato. O Gestor do Contrato e os Fiscais serão designados por meio de portaria publicada no DOE.

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



- 8.3.7. Constituem atribuições do Gestor do Contrato, e/ou seus representantes expressamente nomeados, quanto à gestão do desenvolvimento dos serviços e projetos, conforme IN 14/2025:
- 8.3.7.1. Iniciar, instruir, manifestar-se e submeter à autoridade maior para decisão os seguintes atos e procedimentos:
- 8.3.7.1.1. Prorrogação e suspensão de prazo;
- 8.3.7.1.2. Alterações qualitativas e quantitativas;
- 8.3.7.1.3. Reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro;
- 8.3.7.1.4. Processo administrativo sancionador;
- 8.3.7.1.5. Recomendar a autoridade maior a abertura de processo licitatório, quando for o caso;
- 8.3.7.1.6. Quaisquer outros atos e procedimentos que impliquem na celebração de Termo Aditivo, Apostilamento ao Contrato/Ata ou qualquer outro registro.
- 8.3.7.2. Quanto à prorrogação e vigência do Contrato/Ata iniciar, instruir, manifestar-se e submeter à autoridade maior, comunicando a necessidade da prorrogação ou da abertura de nova licitação, atentando especialmente para:
- 8.3.7.2.1. No caso da prestação de serviços, 180 dias antes do vencimento do contrato:
- 8.3.7.2.1.1. Consultar o contratado, tomando por escrito o compromisso de prorrogação;e
- 8.3.7.2.1.2. Solicitar ao setor competente levantamento de preços no mercado, para fins de comprovação da vantajosidade.
- 8.3.7.2.2. No caso de fornecimento de produtos, quando os saldos se mostrarem insuficientes.
- 8.3.7.3. Quanto às alterações qualitativas e quantitativas iniciar, instruir, manifestar-se e submeter à autoridade maior:
- 8.3.7.3.1. Acréscimos, supressões e as alterações de interesse da própria Administração;
- 8.3.7.3.2. Alterações solicitadas pelo titular do Contrato/Ata;
- 8.3.7.3.3. Modificações no cronograma físico-financeiro;
- 8.3.7.3.4. Substituições de materiais e equipamentos;
- 8.3.7.3.5. Modificações das especificações, para melhor adequação técnica.
- 8.3.7.4. Quanto ao reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro iniciar, instruir, manifestar-se e submeter à autoridade maior todas as intercorrências, em especial:
- 8.3.7.4.1. Reajustes nos termos fixados em Contrato/Ata;
- 8.3.7.4.2. Revisão e repactuação solicitadas pela Administração ou pelo titular do Contrato/Ata.
- 8.3.7.5. Dar prosseguimento aos atos e procedimentos encaminhados pelo Fiscal do Contrato/Ata;
- 8.3.7.6. Dirimir dúvidas, orientar tecnicamente, esclarecer ou solucionar questionamentos, falhas, omissões ou alterações no projeto básico, fazendo-o por escrito;
- 8.3.7.7. Instruir o processo com justificativa e manifestações técnicas necessárias;
- 8.3.7.8. Manter os registros atualizados nos sistemas informatizados do Governo;
- 8.3.7.9. Manter controle atualizado e acompanhar os saldos de empenhos e dos pagamentos efetuados, evitando a realização de serviço ou fornecimento sem prévio empenho;
- 8.3.7.10. realizar o controle do valor e atualização das garantias e informar a unidade de contabilidade e finanças para os devidos registros;
- 8.3.7.11. acompanhar a manutenção, pelo contratado, das condições estabelecidas em edital e contrato e das exigências legais;
- 8.3.7.12. promover o atesto de notas fiscais e faturas, em conjunto com o fiscal do contrato, no que couber, para fins de comprovação do cumprimento da obrigação contratual;
- 8.3.7.13. promover, quando couber, reunião inicial para apresentação do modelo de gestão, após a assinatura do contrato;
- 8.3.7.14. Requerer auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas;
- 8.3.7.15. Manter atualizadas as estimativas de consumo:
- 8.3.7.15.1. Para fins de apurar a suficiência do saldo até o término do Contrato/Ata;
- 8.3.7.15.2. Para orientar as futuras contratações.
- 8.3.7.16. receber definitivamente aquisições, obras ou serviços sob sua responsabilidade; e
- 8.3.7.17. E qualquer outra que se faça necessária ao desempenho da atividade de gestão.

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



- 8.3.8. Conforme Art. 6º da Instrução Normativa IN.14/2025, São atribuições da Fiscalização de contrato:
- 8.3.8.1. identificar o objeto contratado;
 - 8.3.8.2. conhecer as condições estabelecidas no contrato, no edital ou nas especificações técnicas para o recebimento do objeto;
 - 8.3.8.3. praticar os atos necessários à verificação do fiel cumprimento das obrigações, exigindo as providências necessárias para tal fim;
 - 8.3.8.4. receber o objeto contratado, examinar e conferir notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, e proceder ao atesto/certificação da despesa;
 - 8.3.8.5. recusar produto ou serviço em desacordo com as condições fixadas em edital;
 - 8.3.8.6. anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, apontando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
 - 8.3.8.7. informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência;
 - 8.3.8.8. fazer diligências à empresa contratada, se for o caso, adotando controles adequados e suficientes para registro destas ocorrências;
 - 8.3.8.9. exigir, por escrito, o refazimento ou correção, comunicando ao gestor do contrato nos casos de não atendimento ou quando as soluções ultrapassarem as suas competências;
 - 8.3.8.10. notificar, por escrito, a contratada quanto ao não cumprimento das obrigações, fixando prazo para cumprimento ou apresentação de justificativa;
 - 8.3.8.11. encaminhar ao gestor do contrato a solicitação de aplicação de sanções e, quando pertinente, a instauração de processo administrativo sancionador, contendo os registros das ocorrências, notificações, defesas e justificativas da contratada, se for o caso, e da documentação necessária;
 - 8.3.8.12. aceitar ou rejeitar, motivadamente, a indicação do preposto feita pela empresa contratada;
 - 8.3.8.13. manter contato com o preposto;
 - 8.3.8.14. desempenhar suas atividades com autonomia e independência fiscalizatória, buscando as condições necessárias para o desempenho da função, comunicando ao gestor do contrato sobre suas necessidades;
 - 8.3.8.15. acompanhar sistematicamente a execução do contrato, mantendo registros das ocorrências e dos documentos relativos à fiscalização;
 - 8.3.8.16. manter os registros de confirmação de recebimento dos comunicados à contratada;
 - 8.3.8.17. assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro;
 - 8.3.8.18. identificar necessidade de modificações contratuais, encaminhar ao gestor do contrato com as devidas justificativas;
 - 8.3.8.19. conhecer os prazos de execução contratual e fornecer subsídios para as prorrogações, quando necessárias, ou manifestar-se contrariamente à prorrogação;
 - 8.3.8.20. assegurar a presença dos documentos exigidos em contrato para fins de pagamento;
 - 8.3.8.21. apontar, por meio de instrumentos de medição, a necessidade de glosas em notas fiscais;
 - 8.3.8.22. solicitar auxílio às áreas técnicas, administrativas, jurídicas ou de controle, quando necessário; e
 - 8.3.8.23. conhecer os limites de sua atuação na atividade de fiscalização, bem como zelar pela estrita observância das cláusulas contratuais específicas e das normas internas aplicáveis.
- 8.3.9. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:
- 8.3.9.1. Da anuência do Gestor e Fiscal de Contrato
 - 8.3.9.1.1. Em conformidade com o artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por gestor e fiscal(is), designados pela Administração Pública, cujas atribuições estão descritas no presente instrumento e na legislação aplicável.
 - 8.3.9.1.2. O gestor e o(s) fiscal(is) do contrato deverão firmar Termo de Anuência, confirmando a ciência das suas responsabilidades e obrigações. Esse termo será instruído nos autos do processo digital e vinculado ao contrato, servindo como comprovação da aceitação formal das atribuições previstas.

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



- 8.3.9.1.3. A anuência do gestor e do fiscal não exime o contratado do cumprimento das obrigações previstas no contrato, sendo estes responsáveis por acompanhar e reportar qualquer irregularidade à Administração Pública.
- 8.3.9.1.4. O gestor e o(s) fiscal(is) deverão manter registros formais de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, conforme determinado no artigo 117, §1º da Lei nº 14.133/2021, garantindo a adequada prestação dos serviços e o cumprimento das cláusulas contratuais.
- 8.3.9.1.5. Caso ocorra a substituição do gestor ou do fiscal do contrato, o novo designado deverá firmar novo Termo de Anuência, que será igualmente juntado aos autos do processo digital.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1 Prazos

Prazo de recebimento provisório: 5 dias, a partir [da entrega].
Prazo de troca de bens rejeitados: __10__ dias, a partir [do recebimento provisório]
Prazo de recebimento definitivo do objeto: __5__ dias, a partir [do recebimento provisório]
Prazo de liquidação/pagamento do documento fiscal: _____ dias, a partir [do recebimento definitivo]

9.2. Indicar os critérios de medição abaixo:

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão a conta da dotação:

Órgão/Unidade Orçamentária	Subação	Natureza	Fonte
160097	13221	33.90.40-11	1.753.111.036

11. DO VALOR ESTIMADO

O valor máximo estimado da contratação é de **R\$ 108.603,00 (cento e oito mil, seiscentos e três reais) anuais**, conforme memória de cálculo constante na Planilha de Preço Estimado, adotado o critério do menor valor, nos termos da Instrução Normativa nº 09/2024.

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nome: Major PM 933496-3 Tiago Gabriel Oliveira Strioto
Telefone:

Tiago Gabriel Oliveira Strioto
Major PM Chefe do INOVA
[Assinado digitalmente]

Termo de Referência	Modelo DGLC 006
Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos	Versão 1.5 em 19/01/2026



Assinaturas do documento



Código para verificação: **894Y2QKF**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TIAGO GABRIEL OLIVEIRA STRIOTO (CPF: 048.XXX.569-XX) em 06/05/2026 às 17:29:01

Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/08/2021 - 18:25:36 e válido até 05/08/2121 - 18:25:36.

(Assinatura do sistema)



LUIZ ANTONIO BRAGA VELASCO (CPF: 335.XXX.398-XX) em 06/05/2026 às 17:41:20

Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/05/2022 - 14:15:26 e válido até 25/05/2122 - 14:15:26.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UE1TQ182MTQxXzAwMDA1OTU1XzU5NzdfMjAyNI84OTRZMIFLRg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PMSC 00005955/2026** e o código **894Y2QKF** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.